



CONTRATO DE SUMINISTRO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA **"MORATA FIORENTINA S.A DE C.V.,** REPRESENTADA POR EL C. **MIGUEL ALEJANDRO DELGADO FLORES,** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL PROVEEDOR",** Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **HOJAS MAYA S.A DE C.V.,** REPRESENTADA POR EL C. **OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ,** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL COMPRADOR",** EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES",** AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

A) Declara "EL PROVEEDOR", a través de su representante legal:

1. Ser una empresa correctamente constituida bajo la legislación mexicana según consta en la Póliza Pública número 870 (OCHOCIENTOS SETENTA) de fecha del 20 (VEINTE) de julio de 2015 (DOS MIL QUINCE), pasada ante la fe del Licenciado Diego Torres Soule, Corredor Público número 70 (SETENTA) de Guadalajara, Jalisco, e inscrita en el Registro Público de Comercio de Guadalajara, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 90626 (NUEVE, CERO, SEIS, DOS, SEIS).
2. Que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Miguel Orozco Camacho, número 145 (CIENTO CUARENTA Y CINCO), en la colonia Lázaro Cárdenas Sur, en Guadalajara, Jalisco, con el código postal 44980 (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA) y que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave MFI200610FA7 ("M", "F", "I", DOS, CERO, CERO, SEIS, UNO, CERO, "F", "A", SIETE).
3. Que cuenta con la capacidad, infraestructura, y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
4. Se le informo a **"EL COMPRADOR"** los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del presente contrato, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la compraventa de bienes.

B) Declara "EL COMPRADOR", por medio de su representante legal:

1. Ser una empresa correctamente constituida bajo la legislación mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 66,233 (SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA



Y TRES), con fecha del 21 (VEINTIUNO) de septiembre del 2009 (DOS MIL NUEVE), pasada ante la fe del Licenciado Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público titular número 64 (SESENTA Y CUATRO) de Guadalajara, Jalisco y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave HMA090923AH4 ("H", "M", "A", CERO, NUEVE, CERO, NUEVE, DOS, TRES, "A", "H", CUATRO.

2. Que su domicilio se encuentra en la calle Trigo 1240 (MIL DOSCIENTOS CUARENTA) de la Colonia Mercado de Abastos, C.P 44530, en Guadalajara, Jalisco.
3. Que requiere de los bienes que ofrece **"EL PROVEEDOR"** por contar con lo necesario para la realización del objeto de la presente relación jurídica.

afsp/hy

C) Declaran "LAS PARTES":

1. Que reconocen como ciertas las Declaraciones anteriores.
2. Que se reconocen la personalidad con la que comparecen a la firma del presente contrato.
3. Ambas partes comparecen en este acto a otorgar su consentimiento, manifestando conocer plenamente el sentido del presente contrato, no existiendo dolo, mala fe, lesión o error que pudiera invalidarlo.

[Signature]

Con base a las Declaraciones que anteceden, **"LAS PARTES"** convienen en celebrar el presente Contrato de Suministro de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO. – El presente contrato tiene por objeto el **SUMINISTRO** periódico de parte de **"EL PROVEEDOR"** de bienes muebles consistentes en **" FLOR DE JAMAICA, CHILES SECO PPK Y CHILES PAPRIKA ESTANDAR"**, o bien, cualquiera otra especificación relativa que en su momento **"EL COMPRADOR"** indique.

SEGUNDA.- SOLICITUDES Y ENTREGA DE PRODUCTOS. – Para las solicitudes de productos no se exigirá mayor formalidad, sin perjuicio de que puedan contar por escrito firmado por **"LAS PARTES"**



"LAS PARTES" levantarán una constancia de entrega de productos relacionados con la factura que ampare cada pedido. La falta de la constancia no releva a **"LAS PARTES"** de sus obligaciones respectivas.

"LAS PARTES" tienen un plazo no mayor a 24 horas a partir de la entrega de los productos para realizar cualquier tipo de reclamación.

En caso de controversia, la falta de reclamación por parte de **"EL COMPRADOR"** o **"EL PROVEEDOR"** en los términos del presente contrato dejará sin efecto alguno la inexistencia o inconsistencia en las constancias de entregas de productos.

TERCERA. – CONTRAPRESTACIÓN POR LOS PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO. – Como contraprestación por los productos suministrador, **"EL COMPRADOR"** deberá pagar el importe de cada factura que le sea emitida con motivo de la compra.

"LAS PARTES" acuerdan que **"EL PROVEEDOR"** entregará los bienes solicitados siempre y cuando **"EL COMPRADOR"** liquide la factura que los ampare, salvo pacto en contrario.

CUARTA. – DURACIÓN. – La vigencia del presente contrato será por 1 (UNO) año y podrá ser rescindido por alguna o ambas partes en algún momento, siempre y cuando estén al corriente de las obligaciones pactadas en el mismo.

QUINTA. – OTRAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES. – Durante toda la vigencia del presente contrato, incluyendo cualquier extensión o prórroga, las partes se comprometen:

- a. **"EL COMPRADOR"** deberá informar a un lapso no mayor de 24 (VEINTICUATRO) horas de cualquier anomalía o desperfecto que presenten los productos que le sean entregados. Transcurrido dicho plazo, **"EL PROVEEDOR"** no se hará responsable de cualquier daño o desperfecto atribuible a su entrega.
- b. **"EL PROVEEDOR"** otorga el plazo de tres meses de garantía a partir de la entrega de los productos, relacionados, con desperfectos en su elaboración, exclusivamente.
- c. **"EL PROVEEDOR"** deberá sustituir los productos con desperfectos en un lapso no mayor a 72 horas.



- d. **"EL COMPRADOR"** releva de cualquier responsabilidad a **"EL PROVEEDOR"** sobre el manejo de los productos que no sigan las instrucciones respectivas.

SEXTA. – RESCISIÓN. – Este contrato podrá ser rescindido en cualquier momento por las partes, siempre y cuando estén al corriente de las obligaciones asumidas con base en el mismo. Dicha rescisión deberá constar por escrito y firmado por la parte solicitantes exponiendo las razones justificadas de su solicitud.

ATZ
SEPTIMA. – CONFIDENCIALIDAD. – **"EL COMPRADOR"** se obliga a mantener de forma confidencial el presente contrato, así como toda la información y documentación recibida de **"EL PROVEEDOR"** en relación con el mismo, y no deberá divulgarse a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de **"EL PROVEEDOR"**.

La obligación de confidencialidad aquí establecida, no aplicará respecto de aquella información o documentación que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio público por algún motivo que no se constituya un acto u omisión de **"EL COMPRADOR"**, ni sus accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros que contrate.

[Signature]
Las obligaciones señaladas en la presente cláusula, permanecerán vigentes durante el año siguientes a la terminación o rescisión por cualquier causa del presente contrato.

OCTAVA. – RELACION ENTRE LAS PARTES. – Este contrato no pretende crear, establecer, reconocer y nada de lo que en él previsto debe interpretarse en el sentido que crea, una relación de patrón y empleado o socio o asociado entre **"LAS PARTES"**.

"EL COMPRADOR" será exclusivamente responsable respecto de cualquier obligación de tipo laboral de conformidad con lo dispuesto por las leyes laborales mexicanas aplicables en relación con cualquier empleado o trabajador que emplee o contrate para cumplir sus obligaciones bajo el presente contrato y asume plena responsabilidad por el cumplimiento de sus obligaciones laborales con respecto al mismo.

NOVENA. – DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. – Todos los avisos y notificaciones entre las partes deberán realizarse por escrito y ser entregador personalmente o enviado por servicio de mensajería previo importe pagado, en sobre debidamente domiciliado a las direcciones establecidas en las Declaraciones del presente documento.



Cualquier cambio de domicilio deberá de ser notificado por escrito a la otra parte con cuando menos 10 (DIEZ) días hábiles de anticipación; en el entendido de que, a falta de dicha notificación, todas las comunicaciones presentadas en el domicilio señalado se entenderán como válidas y surtirán todos sus efectos.

DÉCIMA. – JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiese corresponderles.

Para constancia “LAS PARTES”, debidamente enteradas del contenido del presente contrato y su valor legal, manifestando bajo protesta de decir conducirse con la verdad, que el presente acuerdo de voluntades carece de vicio alguno de consentimiento, lesión, de cualquier clase o enriquecimiento ilegítimo de cualesquiera de las partes en perjuicio de la otra, lo firman por duplicado al margen de todas las hojas y al calce de esta última, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 17 de Julio del 2023.

“EL PROVEEDOR”

MIGUEL ALEJANDRO DELGADO FLORES
En representación de
MORATA FIORENTINA S.A DE C.V.

“EL COMPRADOR”

OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ
En representación de
HOJAS MAYA S.A DE C.V.

